| | |
|---|---|
| Título: **CONTRATO GUARDA CHUVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO** | *N°.:* **4630000331** |

***CONTRATANTE***:
**ISA ENERGIA BRASIL S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA) e suas subsidiárias descritas no ANEXO III**

*Endereço:*
**AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.171 – VILA GERTRUDES – CEP. 04.794-000– SÃO PAULO – SP**

| | | |
|---|---|---|
| *C.N.P.J.*: **02.998.611/0001-04** | *Inscrição Estadual*: **115.206.668.119** | *e-mail*: **fruiz@isacteep.com.br** *Telefone*: **+55 11 3138-7050** |

***CONTRATADA***:
**SIEYUAN EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA**

*Endereço:*
**R EVARISTO DA VEIGA, 156 – GLORIA – CEP. 89.216-215 – JOINVILLE – SC**

| | | |
|---|---|---|
| *C.N.PJ.:* **31.664.432/0002-01** | *Inscrição Estadual:* **260819565** | *e-mail:* **linda.19940108@gmail.com** *Telefone:* **+55 11 95570 5789** |

***QUADRO RESUMO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS****

**SÍNTESE DO OBJETO***: Fornecimento de Disjuntores, Chaves Seccionados, Transformador de Corrente, Transformador de Potencial e Serviço de supervisão de montagem, destinados aos projetos de R&M e O&M.*

**VIGÊNCIA***: A partir da data de assinatura do CONTRATO até o cumprimento do período de garantia.*

- **PRAZO DE INÍCIO:** *A partir da data de assinatura e, com relação a cada Pedido/Ordem de Serviços, da data de emissão da Ordem de Início pela ISA ENERGIA BRASIL*
- **CONDICIONADO A ORDEM DE INÍCIO**: *Não*
- **PRAZO DE CONCLUSÃO:** *36 (trinta e seis) meses prorrogável por mais 12 (doze) meses*
- **GARANTIA POR ADIANTAMENTO:** *Não*
- **GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO**:** *Sim*
- **GARANTIA TÉCNICA:** *60 (sessenta) meses*
- **VALOR TOTAL:** *Indeterminado*
- **REAJUSTE:** Reajuste semestral, sendo: (i) COGE - FCM0104 para Disjuntor; (ii) COGE - FCM0441 para Chave Seccionadora; (iii) COGE -FCM0438 para Transformador de Corrente e Potencial e (iv) IPCA Para serviço de supervisão de montagem
- **REIDI:** *Conforme item 5.5*
- **SIMPLES NACIONAL:** *Não*
- **CRITÉRIO DE PAGAMENTO:** *Evento*
- **DATA DE PAGAMENTO:** *dias 10, 20 ou 30, após 75 dias do recebimento da nota fiscal*

| | |
|---|---|
| **- MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE CONCLUSÃO:** | 0,5% sobre o valor total do Pedido/Ordem de Serviço, por dia de atraso, limitada a 10% |
| **- MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO INTERMEDIÁRIO:** | 0,3% sobre o valor total do Pedido/Ordem de Serviço, por dia de atraso, limitada a 10% por Prazo Intermediário descumprido |
| **- MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:** | 1% sobre o valor total do Pedido/Ordem de Serviço limitada a 10% por inadimplemento |

- **POSSIBILIDADE DE RESCISÃO, MEDIANTE PRÉVIO AVISO, SEM PENALIDADE:** *Não*
- **MULTA RESCISÓRIA POR INADIMPLEMENTO:** *Sim*

** Este Resumo deve ser interpretado em conjunto com as disposições do CONTRATO, devendo o CONTRATO prevalecer em caso de eventual divergência.*

**CLÁUSULA 1ª. – DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente CONTRATO consiste no Fornecimento de Disjuntores, Chaves Seccionados, Transformador de Corrente, Transformador de Potencial e Serviço de supervisão de montagem, destinados aos projetos de R&M e O&M, nos exatos termos descritos no ANEXO I – Especificações Técnicas, respeitados os prazos e preços previstos neste CONTRATO ("FORNECIMENTO").

1.1.1. Em caso de prestação de serviços, a **CONTRATADA** declara conhecer todas as características do FORNECIMENTO constantes do ANEXO I – Especificações Técnicas e que não necessitará realizar nenhum investimento para sua execução.

1.1.2. A execução do FORNECIMENTO se dará por meio de emissão de Pedidos ou Ordens de Serviços ("Pedidos" ou "Ordens de Serviços") pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** individualizados e numerados, de acordo com o exclusivo interesse e necessidade da **CONTRATANTE**, que não tem compromisso de exclusividade com a **CONTRATADA**, não está obrigada a emitir uma quantidade mínima de Pedidos/Ordens de Serviços, nem solicitar ou adquirir uma quantidade mínima do FORNECIMENTO.

1.1.3. À **CONTRATANTE** se reserva o direito de realizar mudanças técnicas ou de cronograma e, caso estas afetem os custos e o prazo do FORNECIMENTO, a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** realizarão conjuntamente uma revisão dos preços e do cronograma, sendo que a **CONTRATANTE** arcará com eventuais diferenças de preço decorrentes de sua solicitação.

1.1.4. Se a **CONTRATADA** desejar realizar quaisquer mudanças técnicas, deverá fazer sua proposta à **CONTRATANTE**, por escrito, e apenas proceder às mudanças mediante consentimento prévio e expresso da **CONTRATANTE**, arcando a **CONTRATADA** com todos os custos ou concedendo redução proporcional no preço inicialmente acordado.

1.1.5. Se o FORNECIMENTO exigir algum serviço, material ou equipamento que não tenha sido especificado, mas que seja inerente à sua execução e conclusão, a **CONTRATADA** concorda que tais itens estão abrangidos pelo CONTRATO.

1.2. A **CONTRATADA** prestará o FORNECIMENTO nas localidades descritas em cada Pedido ou Ordem de Serviço.

1.3. A **CONTRATADA** realizará o FORNECIMENTO, em horário a ser definido conforme programação de desligamento(s) a ser(em) informado(s) pelos órgãos competentes, sendo que tal(is) desligamentos poderão, eventualmente, ocorrer em horário não comercial, horário noturno, finais de semana e/ou feriados.

1.3.1. A **CONTRATADA** declara para todos e quaisquer fins que todos os valores inerentes, mas sem se limitar a a horas-extras e/ou adicionais, já estão inclusos no preço.

1.4. **Dificuldades Momentâneas**. A **CONTRATADA** declara ter ciência de que o FORNECIMENTO, está sujeito a dificuldades momentâneas, alheias à vontade da **CONTRATANTE** em razão de condições climáticas, decisões judiciais, embargos e liberações de travessias, determinações do Operador Nacional do Sistema ("ONS"), da Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), distribuidoras locais e terceiros do setor de energia elétrica, os quais poderão ocasionar a paralisação do FORNECIMENTO. Nesta hipótese, com a cessação da causa impeditiva, a **CONTRATADA** deverá retomar as atividades o mais rápido possível, em até 2 (dois) dias úteis e cumprir o cronograma já acordado entre as Partes. Tal paralisação não poderá ser utilizada como justificativa pela **CONTRATADA** para qualquer compensação financeira ou atraso no cronograma.

**CLÁUSULA 2ª. – PRAZO**

2.1. O presente CONTRATO entra em vigor na data de sua assinatura e ficará vigente até o cumprimento de todas as obrigações pelas PARTES, incluindo o PERÍODO DE GARANTIA, sendo que as Ordens de Serviços/Pedidos poderão ser emitidas(os) durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de assinatura deste CONTRATO, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses.

2.2. O prazo para entrega ou conclusão do FORNECIMENTO será definido pela **CONTRATANTE** na Ordem de Serviço/Pedido, devendo ser respeitado, no caso de equipamentos, o prazo de fabricação, conforme previsto no ANEXO II – Planilha de Preços**.**

2.2.1. Os Pedidos/Ordens de Serviços emitidos pela **CONTRATANTE,** por correspondência física ou eletrônica, se aperfeiçoarão com o aceite, expresso ou tácito, pela **CONTRATADA** e integrarão este CONTRATO.

2.2.2. Os Pedidos/Ordens de Serviço recebidos e não contestados pela **CONTRATADA** no prazo de 5 (cinco) dias, contados de seu recebimento, presumir-se-ão aceitos.

2.2.3. A **CONTRATANTE** poderá, sem qualquer ônus, alterar ou cancelar os Pedidos/Ordens de Serviço, mediante notificação escrita à **CONTRATADA**, por correspondência física ou eletrônica, desde que o faça no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após o envio dos Pedidos/Ordens de Serviço à **CONTRATADA**. Em caso de alteração dos Pedidos/Ordens de Serviço, o início da contagem para o prazo de entrega será a partir da data do envio da respectiva alteração.

2.3. Caso a **CONTRATANTE** venha a solicitar o cancelamento de um Pedido/Ordem de Serviço após o prazo previsto logo acima, esta se sujeitará ao pagamento de todos os custos do FORNECIMENTO relacionados ao Pedido/Ordem de Serviço cancelado que a **CONTRATADA** comprovadamente tenha incorrido até o momento do cancelamento, sendo que todo o FORNECIMENTO acabado e inacabado relacionados ao Pedido cancelado ficarão à disposição da **CONTRATANTE**.

2.4. Para todos os fins deste CONTRATO, inclusive para aplicação de penalidades, ainda que os itens sejam entregues no local acordado entre as Partes, o FORNECIMENTO não será considerado como entregue (e, portanto, será considerado em atraso) nas seguintes situações:

(i) se o FORNECIMENTO não corresponder ou não atender às especificações técnicas anexas a este CONTRATO;
(ii) se for constatado qualquer defeito nos itens que compõem o FORNECIMENTO;
(iii) no caso de fornecimento de equipamentos que dependam de energização para entrar em operação, se for constatado qualquer vício ou defeito no equipamento no momento da energização ou em até 24 horas contadas do momento da energização.

2.4.1. O FORNECIMENTO só será considerado entregue quando sanado eventual inadimplemento referido nos itens acima.

2.5. A **CONTRATADA** entregará à **CONTRATANTE**, em até 20 (vinte) dias corridos, contados da data de emissão do Pedido/Ordem de Serviço, toda a documentação técnica que deverá ser enviada à **CONTRATANTE** através de arquivos digitais, devendo estes serem comunicados por carta (Guia de Remessa de Documentos – GRD), também digital, numerada, datada, informando no assunto, a subestação e o número do projeto. O compartilhamento deverá ser via web, mediante ao servidor de propriedade da **CONTRATANTE**, o qual será disponibilizado acesso a **CONTRATADA**, necessários relacionados ao FORNECIMENTO para aprovação da **CONTRATANTE**, que deles poderá utilizar e dispor como lhe convier inclusive com relação a terceiros.

2.5.1. A **CONTRATANTE** se compromete a analisar referidos desenhos e documentos no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do efetivo recebimento dos documentos. No caso de descumprimento do referido prazo a **CONTRATADA** terá este número de dias de atraso acrescentado em seu prazo, conforme estabelecido no item abaixo sem incidência de penalidades.

2.5.2. Caso os desenhos e demais documentos não sejam aprovados pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** obriga-se a atender as exigências apontadas no prazo até 10 (dez) dias corridos contados da comunicação da **CONTRATANTE**.

2.5.3. Fica desde já acordado que cada PARTE poderá revisar cada desenho e documento até 03 (três) vezes. Na hipótese de serem necessárias mais de 03 (três) revisões dos desenhos, por fato imputável à **CONTRATADA** ou à **CONTRATANTE**, a PARTE que der causa deverá ressarcir os custos de análises adicionais realizadas pela outra PARTE, com base nos seguintes valores (homem/hora):

Engenheiro Jr. – R$ 290,06;
Engenheiro Pl. – R$ 334,51; e
Engenheiro Sr. – R$ 368,96.

2.5.3.1. Não serão considerados fatos imputáveis à **CONTRATADA**, revisões no *As Built*, mudanças de filosofias ou escopo do projeto pela **CONTRATANTE**.

2.5.3.2. As PARTES comprometem-se a realizar análises completas dos documentos a cada revisão.

2.5.3.3. O ressarcimento de eventuais valores será realizado a critério da **CONTRATANTE,** que poderá reter os valores dos pagamentos devidos à **CONTRATADA** ou corar de outra maneira que entender cabível.

2.5.4. A aprovação de qualquer desenho pela **CONTRATANTE**, não exime o fabricante da plena responsabilidade quanto ao funcionamento correto do equipamento, nem da obrigação de fornecer o equipamento de acordo com os requisitos do contrato, das normas técnicas aplicáveis e das especificações da **CONTRATANTE**. Quaisquer requisitos exigidos na especificação e não indicados nos desenhos, ou indicados nos desenhos e não mencionados naquela, terão validade como se fossem exigidos nos dois. No caso de discrepância entre os desenhos e a especificação, vigorará os requisitos desta última.

2.5.5. A **CONTRATADA** deverá enviar para análise e aprovação da **CONTRATANTE**, uma (1) via do Manual (databook) com todas as informações As-built e resultados dos ensaios dos equipamentos, conforme detalhamento na ET da CONTRATANTE, em no máximo 10 (dez) dias úteis após o término dos ensaios de aceitação em fábrica e/ou entrega do equipamento.

2.6. Caso a **CONTRATANTE** ou uma acessada seja multada pela ANEEL e/ou tenha valores de receita descontados em decorrência de inadimplemento de prazos ou obrigações pela **CONTRATADA**, a multa e/ou valores descontados serão descontados dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, ou poderão ser cobrados de qualquer outra maneira permitida por lei, incluindo execução da Garantia de Fiel Cumprimento.

2.7. Nos casos de não conclusão do objeto do CONTRATO no prazo aqui previsto ou se a **CONTRATADA** estiver em atraso, ou nos casos de conclusão em desconformidade com os termos descritos neste CONTRATO, incluindo seus anexos, exceto por culpa exclusiva e comprovada da **CONTRATANTE**, poderá ser acionada a "Garantia de Fiel Cumprimento", entregue pela **CONTRATADA,** em garantia ao cumprimento das obrigações contratuais, conforme estabelecido no CONTRATO, ficando a critério da **CONTRATANTE** a contratação de terceiros para execução do CONTRATO.

2.8. Caso a **CONTRATANTE** verifique, a qualquer tempo, o descumprimento de qualquer obrigação contratual e/ou que o andamento dos trabalhos não permitirá a conclusão do objeto do Pedido/Ordem de Serviço no prazo acordado ou em concordância com os termos descritos no ANEXO I – Especificações Técnicas, por fato imputável à **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** poderá exigir a apresentação pela **CONTRATADA** de um cronograma de recuperação. Referido cronograma de recuperação deverá ser apresentado para aprovação da **CONTRATANTE** em até 05 (cinco) dias a contar da solicitação da **CONTRATANTE**. Nesta hipótese a **CONTRATADA** se obriga a atender o cronograma, com o emprego de recursos técnicos, de mão de obra ou a execução de serviços adicionais, em horários extraordinários, e/ou utilização de equipamentos adicionais de modo a eliminar o inadimplemento/atraso, sem que tais medidas ensejem qualquer alteração dos preços contratuais. Enquanto não sanado o inadimplemento, a **CONTRATANTE** poderá reter pagamentos deste e de outros contratos eventualmente firmados entre as PARTES, acionar as garantias, contratar terceiros às custas da **CONTRATADA** para executar as obrigações inadimplidas, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades contratuais.

2.9. Se por qualquer razão a **CONTRATANTE** não puder receber o FORNECIMENTO no prazo mencionado, a **CONTRATADA** ficará com a guarda do FORNECIMENTO, em caráter de fiel depositária de acordo com o artigo 627 e seguintes do Código Civil, pelo prazo máximo de permanência de 60 (sessenta) dias contados da data prevista para cada entrega, sem qualquer ônus à **CONTRATANTE.** Transcorrido este período os custos comprovados de armazenagem serão repassados à **CONTRATANTE**. A permanência dos produtos nas instalações da **CONTRATADA** não alterará a data de faturamento e do pagamento por parte da **CONTRATANTE**.

2.9.1. Caso os eventos de entrega sejam faturados e o FORNECIMENTO permaneça sob a guarda da **CONTRATADA**, os valores de ICMS não serão faturados, devendo a **CONTRATADA** faturar somente na data da efetiva entrega do FORNECIMENTO.

2.9.2. A **CONTRATADA**, quando na qualidade de fiel depositária, deverá ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como restituí-la, quando solicitado pela **CONTRATANTE**.

2.10. A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**, antes de qualquer mobilização, um Programa de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, o qual deverá discriminar os riscos levantados, as medidas de controle, procedimentos aplicáveis, treinamentos obrigatórios e cronograma de atividades a serem realizadas pela **CONTRATADA** com os seus empregados durante a vigência deste CONTRATO, a fim de prevenir e evitar acidentes de trabalho, na promoção de saúde e da melhoria da qualidade de vida de seus empregados, além, da política de prevenção, eliminação de acidentes de trabalho e danos à saúde, devendo a **CONTRATADA** exigir tal cumprimento pelas suas subcontratadas e prepostos.

**CLÁUSULA 3ª. – VALOR**

3.1. Pelo FORNECIMENTO, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total indeterminado, conforme discriminado no ANEXO II - Planilha de Preços que tem como data base a data de assinatura do CONTRATO ("VALOR TOTAL").

3.1.1. A **CONTRATADA** deverá formalizar à **CONTRATANTE** quaisquer pedidos de eventuais valores adicionais, de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando, a reajuste de preço, custos adicionais, reembolsos de viagem ou custos imprevistos, quando e conforme previstos neste CONTRATO, dentro do período de medição em que o evento que deu origem ao pleito ocorreu.

3.1.1.1. O pedido deve ser detalhado e documentado, especificando claramente os motivos e justificativas do pleito, assim como os cálculos e fundamentos que embasam o valor solicitado.

3.1.1.2. Caso a **CONTRATADA** não apresente o pleito dentro do período de medição mencionado, perderá automaticamente o direito de reivindicar esses valores, sem possibilidade de posterior reclamação ou compensação, caracterizando a decadência do direito.

3.1.2. O VALOR TOTAL real do CONTRATO será obtido pela somatória dos valores previstos nos Pedidos/Ordens de Serviços, sem que a **CONTRATANTE** tenha a obrigação de contratar o valor total máximo estimado previsto no item acima.

3.1.3. As chaves seccionadoras serão fornecidas conforme relatório de solução e atenderão as necessidades de montagem em especial, não ultrapassando 3% (três por cento) do total de chaves fornecidas. Caso esse limite seja ultrapassado, a instalação especial será orçada e deverá ser contratada separadamente.

3.2. No VALOR TOTAL e nos preços unitários previstos no ANEXO II – Planilha de Preços A e B estão incluídos todos os custos, insumos, equipamentos, ferramentas, máquinas, serviços, despesas, incluindo, mas não se limitando a, transporte, mão de obra, embalagem/acondicionamento, carregamento, descarregamento, transporte e seguro dos materiais, horas-extras, adicionais previstos na legislação, tais como periculosidade, insalubridade e noturno, alimentação de seu pessoal, direção, supervisão, administração, Equipamentos de Proteção Individual e/ou Equipamentos de Proteção Coletiva, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e tributários inerentes, licenças, seguros, inclusive lucros, ocasionados ou relacionados ao FORNECIMENTO e demais obrigações legais para o cumprimento integral das disposições contratuais, até o termo final do CONTRATO, não cabendo, assim, quaisquer reivindicações a título de revisão de PREÇO ou reembolso, salvo aquelas previstas neste CONTRATO.

3.3. Os custos referentes à mão de obra refletem os preços atualizados na data de assinatura do CONTRATO, não cabendo nenhuma reivindicação de readequação do PREÇO por reajuste salarial por conta de acordos, convenções ou dissídios ocorridos durante a vigência deste CONTRATO.

3.4. A **CONTRATADA** declara que considerou todos os fatores de risco incidentes sobre dos preços unitários previstos no ANEXO II – Planilha de Preços A e B e suas sistemáticas de reajuste, incluindo, mas sem limitação, aqueles oriundos de pressões inflacionárias, variação cambial e da taxa básica de juros, indisponibilidade de mão de obra, acordos e negociações sindicais, variação de preços do FORNECIMENTO, matéria-prima e equipamentos no mercado interno e externo, assim como aqueles potencialmente resultantes das declarações e garantias por ela prestadas neste CONTRATO e os demais riscos inerentes a seu negócio, à execução dos trabalhos e ao mercado, os quais não poderão ser considerados imprevisíveis nem poderão ser utilizados como fundamento para discutir reajuste do preço ou onerosidade/desequilíbrio do CONTRATO.

3.4.1. Desde já as PARTES concordam que os efeitos da pandemia do COVID-19 não serão considerados como uma situação de Força Maior, uma vez que tais efeitos já são conhecidos pela Partes no momento da assinatura do Contrato e, portanto, não poderão ser utilizados para alegação de onerosidade/desequilíbrio do CONTRATO.

3.5. Os preços unitários deste CONTRATO são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data de sua assinatura. Após 6 (seis) meses, os preços unitários previstos no ANEXO II – Planilha de Preços A e B serão reajustados, conforme a variação positiva ou negativa do (i) COGE - FCM0104 para Disjuntor; (ii) COGE - FCM0441 para Chave Seccionadora; (iii) COGE -FCM0438 para Transformador de Corrente e Potencial e (iv) IPCA Para serviço de supervisão de montagem. Na extinção dos referidos índices, o CONTRATO será reajustado pelo índice que vier a substituí-lo

3.5.1. Uma vez emitida a Ordem de Serviço/Pedido pela **CONTRATANTE**, independentemente do referido FORNECIMENTO ter sido ou não executado/concluído, fica desde logo ajustado que o seu preço não sofrerá reajuste, ou seja, para fins de reajuste, valerá a data da emissão da Ordem de Serviço/Pedido emitida pela **CONTRATANTE** e não a data de entrega do FORNECIMENTO.

3.5.2. Não haverá qualquer tipo de reajuste sobre Eventos cujos pagamentos tenham sido antecipados. Uma vez pagos os valores estes serão considerados quitados, independente da data em que os Eventos tenham de fato ocorrido.

3.6. Em caso de atraso no envio da Nota Fiscal/Fatura pela **CONTRATADA** e atraso no recolhimento dos tributos incidentes, esta arcará com todos os encargos moratórios, como juros e multas, incidentes sobre o valor do tributo devido.

3.7. Os pagamentos serão realizados exclusivamente por meio de crédito na conta corrente de titularidade da **CONTRATADA**, no dia 10, 20 ou 30, o que ocorrer primeiro depois de decorridos 75 (setenta e cinco) dias da apresentação da nota fiscal/fatura e documentos fiscais pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**.

3.7.1. O vencimento será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente quando coincidir com sábados, domingos e feriados.

3.7.2. Fica expressamente vedado o desconto bancário ou o endosso de duplicatas, bem como a emissão de títulos, por conta deste CONTRATO, que sejam levados para desconto em *factorings,* bancos, financeiras ou quaisquer outras instituições, não podendo haver qualquer tipo de negociação dos recebíveis ou de cessão de créditos oriundos deste CONTRATO, salvo concordância expressa da **CONTRATANTE**.

3.7.3. O comprovante de depósito efetuado na conta-corrente indicada pela **CONTRATADA**, acompanhado do documento de cobrança correspondente, será considerado como prova de pagamento e quitação.

3.8. O não pagamento ao tempo e modo estabelecidos acarretará sobre o valor da parcela inadimplida a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, *pro rata die*, a partir do dia subsequente à data do vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento.

3.9. Quaisquer alterações, criações ou extinções de normas, legislações, normas técnicas que (i) criem um novo tributo ou alterem qualquer condição dos tributos incidentes no CONTRATO e/ou que (ii) causem impactos nos custos originalmente contratados, não resultarão em ajuste do VALOR TOTAL ou prazos contratados.

3.10. As Partes declaram que a criação, substituição e/ou modificação dos tributos e/ou alíquotas em virtude da reforma tributária que direta ou indiretamente, possam causar algum impacto no PREÇO, não poderá ser considerada imprevisível nem poderá ser utilizada como fundamento para discutir reajuste do preço ou onerosidade/desiquilíbrio do CONTRATO. Diante disso, desde já acordam que a CONTRATANTE não aceitará qualquer pedido de revisão do PREÇO fundamentado em eventuais alterações trazidas pela reforma tributária.

**CLÁUSULA 4ª. – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**

4.1. Após a assinatura deste CONTRATO, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente se cadastrar no portal do fornecedor (“Portal do Fornecedor”) para envio dos boletins de medição, relatório de eventos para gerenciamento do faturamento por meio do qual deverão ocorrer todas as tratativas referentes ao processo de aprovação e emissão de notas. Em caso de divergência de informações, estas serão apontadas no Portal do Fornecedor e a nota não será encaminhada para pagamento até que as devidas regularizações sejam efetuadas.

4.2. Serão realizados relatórios quando da conclusão de cada evento considerando os eventos e preços constantes no ANEXO II – Planilha de Preço e Cronograma Físico Financeiro ("Eventos"). Os relatórios serão entregues à **CONTRATANTE** impreterivelmente até o dia 01 do mês seguinte ao mês de conclusão do Evento.

4.2.1. A **CONTRATANTE** disporá de 3 (três) dias, contados do prazo final estabelecido no item acima, para aprovar o FORNECIMENTO no Portal do Fornecedor e autorizar o faturamento, devendo esta ser considerada aprovada caso a **CONTRATANTE** não se manifeste neste prazo. Fica assegurado à **CONTRATANTE** o direito de ressalvar itens após o prazo para manifestação, itens estes que serão objeto de revisão e posterior desconto.

4.2.2. Havendo divergência quanto ao FORNECIMENTO realizado, a **CONTRATADA** faturará a parte não controvertida, ficando a parte controversa em discussão e comprovação para decisão da fiscalização da **CONTRATANTE**. Caso seja aprovada a parte controvertida, a **CONTRATADA** realizará os respectivos ajustes por meio de relatório e faturamento complementar.

4.3. Uma vez aprovado o relatório pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** encaminhará a Nota Fiscal/Fatura até o dia 05 (cinco) do mês seguinte ao mês de conclusão do Evento, de acordo com o Evento aprovado pelo Portal do Fornecedor, acompanhada dos respectivos documentos fiscais/trabalhistas/previdenciários, incluindo a documentação prevista na cláusula 5.17

4.3.1. Caso a documentação esteja irregular, incompleta ou seja entregue fora dos prazos previstos acima, a **CONTRATANTE** reterá o pagamento e o prazo deste será contado a partir da apresentação regular da documentação sem a incidência de qualquer encargo, podendo ainda, a seu livre critério, considerar rescindido este CONTRATO, independentemente de qualquer aviso ou notificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e retenção de quaisquer valores a fim de se resguardar do inadimplemento da **CONTRATADA** para com os seus empregados.

4.4. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas contra o CNPJ da **CONTRATANTE** constante na qualificação deste **CONTRATO,** ou para o CNPJ de eventual filial que a **CONTRANTANTE** abrir nos locais do **FORNECIMENTO,** conforme indicado pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** antes da emissão das notas fiscais/faturas.

4.5. Para serem aceitas, as notas fiscais devem ser impreterivelmente recebidas pela **CONTRATANTE** até o dia 5 (cinco) do mês. Caso a **CONTRATADA** deixe de observar este prazo ou procedimentos acima descritos, a respectiva fatura deverá ser emitida no primeiro dia útil do mês subsequente, sem a aplicação de quaisquer penalidades, correção monetária ou juros à **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA 5ª. – TRIBUTOS E INCIDÊNCIAS FISCAIS**

5.1. Os preços ajustados incluem todos os tributos sobre o FORNECIMENTO.

5.2. As notas fiscais e/ou faturas corresponderão sempre a um evento e cada entrega parcial corresponderá a uma Nota Fiscal/Fatura, da qual constará o número do CONTRATO, assim como a descrição do FORNECIMENTO e do Evento.

5.3. O objeto deste CONTRATO está abrangido em projeto enquadrado no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI (instituído pela Lei n.º 11.488/07 e regulamentado pelo Decreto 6.144, de 03 de julho de 2007 e alterações posteriores).

5.3.1. Em razão do exposto no item acima, a **CONTRATADA** já repercutiu no preço global contratado o benefício do REIDI acima especificado, bem como se compromete a repercutir todo e qualquer benefício fiscal e financeiro do qual possa vir a ser beneficiada pela venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de materiais de construção ou, ainda, na prestação de serviços relacionados com o projeto de infra-estrutura na área de energia, o qual venha a ser incluído no âmbito do REIDI ou qualquer outro programa de incentivo fiscal ou financeiro de estímulo à economia brasileira.

5.3.2. O benefício em questão poderá ser incluído em cada Ordem de Pedido/Serviço, se aplicável, desde que o REIDI esteja habilitado.

5.4. Quanto à Nota Fiscal:
- Informar no campo discriminação de serviços ou informações adicionais o número da FRS, número do pedido e do projeto.

- Destacar o valor de todos os tributos, taxas e contribuições incidentes, federais, estaduais e municipais, quando devidas, com as respectivas alíquotas e com a indicação das respectivas retenções, conforme a legislação aplicável, informando, ainda, no que couber, o(s) código(s) de serviço(s) referente(s) ao objeto contratual, em conformidade com a classificação disposta em Lei (LC116), uma breve descrição do escopo contratado, o Município da prestação do FORNECIMENTO, benefícios fiscais.

- A responsabilidade pelo preenchimento da Nota Fiscal com a informações corretas e necessárias exigidas pela legislação fiscal federal, estadual, municipal e previdenciária, é de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**. Caso o documento fiscal apresentado pela **CONTRATADA** seja contestado pelas autoridades fiscais e cause à **CONTRATANTE** quaisquer prejuízos ou enseje a cobrança de quaisquer tributos e multas pelas em face da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** responderá civilmente pelo pagamento destes valores, devidamente atualizados, na medida do prejuízo suportado pela **CONTRATANTE**.

5.5. Quanto ao REIDI, a **CONTRATADA**:

- Deverá fazer constar nas notas fiscais os seguintes dizeres: "Venda de bens e serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, de acordo com a Lei n.º 11.488/07, o Decreto n.º 6.144/07, a Portaria do Ministério de Minas e Energia n.º / e ao Ato Declaratório Executivo da Receita Federal do Brasil n.º / ."

5.6. A **CONTRATADA** deverá enviar à **CONTRATANTE** ou diretamente a outra empresa indicada pela **CONTRATANTE**, os seguintes documentos juntamente com as notas fiscais/faturas:

Quanto ao Pessoal, a **CONTRATADA** obriga-se a:

a) Enviar cópia da folha de pagamento específica dos empregados alocados no FORNECIMENTO, na forma da Instrução Normativa RFB nº 2110/2022, acompanhada dos comprovantes de depósitos de pagamentos de salários;

b) Enviar cópia da GFIP, acompanhada da ficha contendo as informações específicas referentes ao tomador de serviços **CONTRATANTE**, e dos respectivos documentos de arrecadação ao FGTS e INSS, devidamente quitados;

c) Enviar folha de ponto (ou qualquer outro documento equivalente) dos empregados alocados no FORNECIMENTO, apontando os horários de entrada, intervalo para refeições e saída devidamente assinada pelos respectivos empregados;

d) Enviar relatório mensal contendo o número de empregados da **CONTRATADA**, por horas trabalhadas, número de acidentes com e sem afastamento, com cópia da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho e comprovação dos recolhimentos do Seguro de Acidentes do Trabalho – SAT, com o respectivo adicional do FAP;

e) Ficha de Registro de Empregados (FRE), exame admissional e periódicos dos empregados contratados pela **CONTRATADA**;

f) Termo de Rescisão devidamente assinado pelo empregado, comprovante de depósito dos valores apurados e exame demissional, se ocorrer desligamento durante o FORNECIMENTO.

5.7. O recolhimento de todos os tributos incidentes é de responsabilidade exclusiva do contribuinte, conforme definido na legislação tributária aplicável.

5.8. A **CONTRATADA** é a única e exclusiva responsável pelos enquadramentos fiscais, como por exemplo, o NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL), respondendo perante as autoridades competentes e perante a **CONTRATANTE** por todos e quaisquer ônus e penalidades relacionados a eventuais equívocos cometidos nesta atividade.

5.9. Apresentar para análise e aprovação da **CONTRATANTE**, a documentação necessária para apropriação e contabilização dos serviços, materiais e equipamentos do escopo deste CONTRATO, estruturada de forma a atender os requisitos de identificação com números de série e demais características técnicas, quantificados e valorados por unidade de cadastro (UC) e unidade de adição e retirada (UAR), em conformidade com o disposto no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE) e demais normas aplicáveis.

5.10. A **CONTRATADA** declara que o objeto deste CONTRATO faz parte de seu objeto social, estando devidamente autorizada a atendê-lo, observadas as alíquotas e os códigos de FORNECIMENTO, em conformidade com a classificação legal aplicável e vigente na data de assinatura do CONTRATO, os quais somente deverão ser modificados em razão de alterações legais. Na hipótese de tal indicação estar equivocada, a **CONTRATADA** arcará com eventuais custos adicionais.

5.11. Em caso de subcontratação, a **CONTRATADA** deverá apresentar, além dos seus documentos fiscais/trabalhistas previstos em CONTRATO, os documentos equivalentes de seus subcontratados.

**CLÁUSULA 6ª. – GARANTIAS**

6.1. GARANTIA TÉCNICA

6.1.1. A **CONTRATADA** declara que o FORNECIMENTO estará livre de defeitos, assumindo total responsabilidade pela sua qualidade, performance, desempenho, acabamento e perfeito funcionamento, garantindo-os contra defeitos, não conformidade, falhas, defeito de matéria-prima e fabricação, independentemente de ser sua fabricante ou distribuidora, ou fabricante dos insumos ou matérias-primas que o integram ("GARANTIA TÉCNICA").

6.1.2. Os prazos para a GARANTIA TÉCNICA obedecerão ao disposto a seguir, sendo que tais prazos serão contados da data do término do FORNECIMENTO ou da emissão do Termo de Recebimento pela **CONTRATANTE**, se houver ("PERÍODO DE GARANTIA"):

a) 60 (sessenta) meses.

6.1.2.1. Para os casos de FORNECIMENTO de equipamentos, os prazos para a GARANTIA TÉCNICA serão contados a partir da data de entrega a ISA ENERGIA BRASIL.

6.1.3. Se, dentro do PERÍODO DE GARANTIA, qualquer vício ou não conformidade for descoberto no FORNECIMENTO, a **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA** para que realize o seu reparo ou substituição gratuitamente.

6.1.3.1. Todos os itens que forem reparados, substituídos ou refeitos, terão nova GARANTIA TÉCNICA pelo prazo descrito na cláusula acima, a contar da data do último reparo/substituição ou reexecução.

6.1.3.2. Caso durante o período de vigência da garantia seja necessária a substituição de qualquer elemento da parte ativa e/ou câmara de interrupção, a garantia do equipamento completo se renovará por mais cinco (5) anos que se iniciará a partir da nova entrega.

6.1.3.3. Caso seja constatado que a falha é decorrente de erro de projeto ou de produção, comprometendo todas as unidades fornecidas, a **CONTRATADA** deverá repará-las e/ou substituí-las, independentemente da ocorrência de defeito em cada uma delas. A **CONTRATANTE**, por sua vez, poderá decidir sobre a continuidade da operação até que o equipamento possa ser retirado de serviço sem prejuízo para o sistema, permitindo que o fabricante realize as devidas correções ou reparos.

6.1.4. A **CONTRATADA** receberá a referida notificação e informará à **CONTRATANTE** o prazo em que efetuará o reparo, reexecução ou substituição, prazo este que não poderá, em qualquer hipótese, exceder 07 (sete) dias.

6.1.4.1. O prazo acima poderá ser alterado mediante concordância expressa da **CONTRATANTE**, desde que a **CONTRATADA** justifique e comprove à **CONTRATANTE** a necessidade de prazo superior para cumprimento de suas obrigações concernentes à GARANTIA TÉCNICA, sendo que tal dilação não poderá exceder 15 (quinze) dias da notificação da **CONTRATANTE**.

6.1.5. Caso a **CONTRATADA** deixe de cumprir suas obrigações concernentes à GARANTIA TÉCNICA, comunicadas e não sanadas nos prazos previstos, além de executar a Garantia de Manutenção Corretiva, a **CONTRATANTE** poderá alternativamente e a seu critério:

a) Executar por seus próprios meios o reparo, reexecução ou substituição, por conta e risco da **CONTRATADA**, sendo que os custos incorridos para tal serão deduzidos dos pagamentos da **CONTRATADA**, ou cobrados de qualquer outra maneira;

b) Requerer que a **CONTRATADA** confira à **CONTRATANTE** uma redução no preço, a ser acordada entre as PARTES.

6.1.6. Sem prejuízo das garantias acima listadas, a **CONTRATADA** também deverá garantir que terá a competência para substituir o produto ou reexecutar, reparar ou substituir os serviços, no prazo acordado em CONTRATO;

a) proverá os recursos adequados para a substituição do PRODUTO e reparo, reexecução ou substituição dos serviços no prazo acordado em CONTRATO; e

b) que sempre quando solicitado pela **CONTRATANTE** disponibilizará um representante da sua Assistência Técnica na subestação num prazo máximo de 24 horas;

6.1.7. A GARANTIA TÉCNICA estabelecidas nesta cláusula é aplicável, inclusive, para vícios e defeitos ocultos, além daqueles de difícil constatação, sendo que o PERÍODO DE GARANTIA deverá ser contado a partir da detecção do referido vício ou defeito oculto e/ou de difícil constatação.

6.1.8. A GARANTIA TÉCNICA cobre a desinstalação, transporte, seguro, montagem, instalação e eventual comissionamento do equipamento, no local em que esteja instalado ou utilizado.

6.1.9. A GARANTIA TÉCNICA ora estabelecida não cobrirá: (i) desgaste natural pelo uso regular; (ii) defeitos decorrentes de acidentes não imputáveis à **CONTRATADA**; (iii) negligência ou falhas de operação pela **CONTRATANTE**.

6.1.10. Deverá a **CONTRATADA** resguardar o FORNECIMENTO da ação de fungos que acelerem a corrosão, antes da efetiva entrega e aceitação da **CONTRATANTE,** haja vista o clima local, providenciando para tanto a tropicalização e tudo mais o que for necessário para a vida normal do FORNECIMENTO, pelo que se resguarda a **CONTRATANTE** pela não providencia da **CONTRATADA** e consequente desgaste acelerado do produto.

6.1.11. Após o término do FORNECIMENTO, sem pendências, baseado na realização de vistoria e testes pela **CONTRATANTE** com resultados satisfatórios, a **CONTRATANTE** poderá emitirá um Termo de Recebimento.

6.1.12. A emissão do Termo de Recebimento não limita, isenta ou exclui a **CONTRATADA** das suas obrigações previstas nesse CONTRATO e ainda não cumpridas ou exigidas.

6.1.13. A **CONTRATADA** executará, sem ônus à **CONTRATANTE**, todos os testes e ensaios constantes do ANEXO I – Especificações Técnicas e todos os outros testes necessários para o completo e perfeito FORNECIMENTO, devendo, para tanto, colocar à disposição da **CONTRATANTE** todo pessoal técnico especializado, instrumentos e equipamentos necessários, facultando-se a supervisão da **CONTRATANTE**.

6.1.14. A **CONTRATADA** deve enviar para aprovação da **CONTRATANTE**, em até 60 (sessenta) dias antes do início dos ensaios, os seguintes documentos:

a) cronograma dos ensaios;
b) esquema típico de cada ensaio; e
c) detalhamento da execução de cada ensaio.

6.1.15. Após o resultado a contento de todos os testes de aceitação, conforme definidos no ANEXO I – Especificações Técnicas, e na ausência de pendências impeditivas para a entrega do equipamento, a **CONTRATANTE** emitirá o Boletim de Inspeção - BIN com a aprovação e liberação técnica do equipamento devendo uma cópia deste acompanhar a Nota Fiscal de entrega. A ausência da apresentação do BIN pela **CONTRATADA** quando da entrega incorrerá em não autorização para entrega do equipamento em campo, devendo a **CONTRATADA** retornar o equipamento e/ou armazená-lo por sua exclusiva responsabilidade, não cabendo nenhum tipo de compensação.

6.1.16. A supervisão de testes pela **CONTRATANTE**, bem como a aprovação dos testes, não elidem, em hipótese alguma, as responsabilidades da **CONTRATADA**.

6.2. <u>DEMAIS GARANTIAS E SEGUROS</u>

6.2.1. Para Pedidos/Ordens de Serviço, cujo valor ultrapasse [...], a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** Garantia de Performance ("Garantia de Fiel Cumprimento") equivalente a 10% (dez por cento) do Pedido/Ordem de Serviço em questão que deverá cobrir o desempenho apropriado do FORNECIMENTO descrito no Pedido/Ordem de Serviço, permitindo que a **CONTRATANTE** possa ressarcir-se por qualquer prejuízo decorrentes do inadimplemento ou da inadequação das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, incluindo penalidades contratuais, de órgãos reguladores, juros e correção monetária e de custos e prejuízos decorrentes de eventuais demandas trabalhistas ou previdenciária. A **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** também uma Garantia de Manutenção Corretiva de 5% (cinco por cento) do Pedido/Ordem de Serviço em questão, permitindo que a **CONTRATANTE** possa executar a Garantia Técnica. As garantias deverão ser entregues nas modalidades que seguem, alternativamente (i) carta fiança bancária *upon first demand*, com renúncia do banco aos Artigos 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro para pedidos acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); ou (ii) seguro garantia.

6.2.1.1. A Garantia de Fiel Cumprimento deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de emissão da Ordem de Serviço/Pedido pela **CONTRATANTE**.

6.2.1.2. A Garantia de Fiel Cumprimento deverá permanecer em vigência desde sua data de emissão até 6 (seis) meses após a entrega do Pedido/Ordem de Serviço ou da emissão do Termo de Recebimento, se houver.

6.2.1.3. A vigência da Garantia de Manutenção Corretiva deverá se iniciar no mesmo momento em que terminar a vigência da Garantia de Fiel Cumprimento e terminará ao final do PERÍODO DE GARANTIA, incluindo suas renovações, se ocorrerem. Enquanto não for entregue a Garantia de Manutenção Corretiva, a CONTRATANTE não emitirá qualquer documento ou permitirá a baixa da Garantia de Fiel Cumprimento. Se o prazo de conclusão do FORNECIMENTO for estendido, a Garantia de Fiel Cumprimento deverá ser igualmente estendida, o que deverá ser feito sempre com 30 (trinta) dias de antecedência do vencimento da garantia. Na ausência de apresentação de qualquer garantia ou renovação destas, a CONTRATANTE poderá reter imediatamente o pagamento de qualquer valor devido à CONTRATADA. Os valores retidos pela CONTRATANTE deverão ser devolvidos à CONTRATADA após a apresentação da Garantia de Fiel Cumprimento e/ou Manutenção Corretiva. Caso a renovação ou a troca não seja apresentada em até 15 (quinze) dias antes de seu vencimento, a CONTRATANTE poderá executar a Garantia de Fiel Cumprimento.

6.2.2. Sobre os valores eventualmente antecipados, conforme item supra, não haverá qualquer tipo de reajuste.

6.2.3. Os custos inerentes à prestação das garantias serão suportados pela **CONTRATADA**. Na hipótese de qualquer descumprimento pela **CONTRATADA**, faculta-se à **CONTRATANTE** a execução das Garantias.

6.2.4. Caso o vencimento das Garantias preceda o prazo de vigência do Pedido/Ordem de Serviço e da GARANTIA TÉCNICA, a **CONTRATADA** deverá providenciar e apresentar, para aprovação da **CONTRATANTE** com 30 (trinta) dias de antecedência da sua expiração, a prorrogação ou a emissão de novas garantias.

6.2.5. Caso a **CONTRATADA** deixe de conceder, substituir ou renovar as garantias, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a **CONTRATANTE** poderá reter qualquer pagamento para liquidação de quaisquer valores que teria direito de solicitar sob a garantia.

6.2.6. A apresentação das Garantias descritas acima é condição precedente ao início efetivo da execução da Ordem de Serviço/Pedido e à realização de qualquer pagamento previsto referente à Ordem de Serviço/Pedido em questão. Em caso de inadimplemento, incidirão as penalidades aplicáveis, a **CONTRATADA** responderá por eventuais consequências da mora e a Ordem de Serviço/Pedido poderá ser rescindido/cancelado a critério da **CONTRATANTE**.

6.2.7. A **CONTRATADA** contratará Seguro de Responsabilidade Civil Geral exigido por lei, bem como os seguros para bens, veículos e equipamentos da **CONTRATADA** ou de terceiros sob sua responsabilidade, incluindo mas não se limitando a riscos no canteiro de obras (se aplicável), assim como seguro para seus empregados, prepostos e subcontratados, incluindo seguro de vida e de acidentes, mantendo a **CONTRATANTE** livre e a salvo de quaisquer reclamações relativas a danos, perdas e prejuízos sofridos por terceiros, ou a estes causados, decorrentes de ações ou omissões da **CONTRATADA**, seus prepostos e eventuais subcontratadas.

6.2.8. É de responsabilidade da **CONTRATADA**, para atender o FORNECIMENTO, contratar previamente ao início do risco, todos os demais seguros exigidos por lei, além daqueles que a **CONTRATADA**, por sua conta e risco, julgar necessários, inclusive a contratação de hedge cambial, mantendo-os atualizados até o encerramento deste CONTRATO.

6.2.9. Todas as garantias e seguros acima deverão ser emitidos por banco ou seguradora de primeira linha, com classificação Grau de Investimento Local em uma das três principais agências de risco do mundo, qual sejam, Fitch, Moody's ou Standard & Poor's, com termos, condições e garantidor a serem previamente aprovada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo critério. Se a instituição apresentar rating em mais de uma das três agências de risco, deverá ter classificação "Grau de Investimento" em no mínimo duas agências, sendo internacionalmente reconhecida por sua solvência, para prover a cobertura e que tenha resseguro em empresas de resseguro também internacionalmente reconhecida por sua solvência.

6.2.10. Se a **CONTRATADA**, quando solicitado pela **CONTRATANTE**, não apresentar as coberturas securitárias exigidas na presente cláusula, fica a **CONTRATANTE** autorizada a suspender todos os pagamentos devidos à **CONTRATADA** até que tal obrigação seja plenamente satisfeita.

6.2.11. No caso de ocorrência de sinistros nos quais a **CONTRATADA** ou seus subcontratados estiverem comprovadamente envolvidos e responsabilizados com a perda, a **CONTRATADA,** em conformidade com as práticas do mercado segurador, arcará com o pagamento integral da franquia aplicável.

6.2.12. Em nenhuma hipótese a contratação dos seguros previstos nesta cláusula limitará ou reduzirá as responsabilidades e as obrigações de indenizar da **CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE**, devendo a **CONTRATADA** responder por todos os danos causados por seus atos, na medida do dano que provocar, estejam, ou não, cobertos pelas apólices de seguro, ou cujos valores ultrapassem as indenizações pagas pelas seguradoras.

6.2.13. Os valores segurados deverão ser reajustados sob iguais critérios (índices e periodicidade) estabelecidos no CONTRATO.

**CLÁUSULA 7ª. – SEGURIDADE SOCIAL**

7.1. A **CONTRATADA** é a única e exclusiva responsável perante seus empregados, não se estabelecendo, por força do CONTRATO ora ajustado, qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os empregados da **CONTRATADA**. Assim, todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial correm por conta exclusiva da **CONTRATADA**, que se obriga a cumpri-las na época devida, sob pena de rescisão contratual e incidência de todas as penalidades, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

7.2. A **CONTRATADA**, por si e por seus terceiros contratados, fica ciente e compromete-se a não se utilizar de mão de obra infantil, trabalho irregular de adolescentes ou em condição análoga a de escravo ou degradante na execução de qualquer CONTRATO de sua responsabilidade, sendo que a infração constituirá justo motivo para que a **CONTRATANTE** declare este CONTRATO rescindido unilateralmente, incorrendo a **CONTRATADA**, nas penalidades contratuais previstas, sem prejuízo de responder civil e criminalmente pelo ato praticado.

7.3. A **CONTRATADA** obriga-se, ainda, a não adotar práticas discriminatórias ou que restrinjam o acesso ao emprego ou à sua manutenção.

7.4. A **CONTRATADA** deverá obedecer e fazer com que seus empregados, contratados, prepostos ou representantes obedeçam rigorosamente a toda legislação, normas, normas internas da **CONTRATANTE**, NR´s e regulamentos referentes à segurança, medicina e higiene do trabalho, sob pena de suspensão dos trabalhos e responsabilização da **CONTRATADA** pelo atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, além da própria responsabilização pelos danos causados em decorrência de tal inobservância.

7.5. A **CONTRATADA** se compromete a preservar a saúde, a segurança e o bem-estar das populações direta e indiretamente afetadas.

7.6. A **CONTRATADA** se responsabilizará por qualquer acidente, ainda que ocorram nas dependências da **CONTRATANTE** durante a execução do objeto contratual.

**CLÁUSULA 8ª. – PENALIDADES, DESCONTOS E RETENÇÕES**

8.1. No caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de quaisquer das condições estabelecidas neste CONTRATO, a **CONTRATANTE** poderá, além de aplicar as sanções previstas neste CONTRATO, sustar o pagamento de qualquer fatura à **CONTRATADA**, sem a incidência de qualquer penalidade e sem constituir a **CONTRATANTE** em mora. Eventuais valores retidos não sofrerão qualquer tipo de reajuste.

8.2. A fiscalização que vier a ser exercida pela **CONTRATANTE** não excluirá, em nenhuma hipótese, as responsabilidades da **CONTRATADA** definidas neste CONTRATO.

8.3. Na hipótese de inadimplemento, a **CONTRATADA** nos termos do artigo 397 do Código Civil, estará imediatamente constituída em mora, e se sujeitará ao pagamento de multas não compensatórias, as quais poderão ser aplicadas de forma cumulativa para cada obrigação inadimplida, nos termos abaixo:

a) Na hipótese de inadimplemento do prazo de conclusão do FORNECIMENTO, incidirá multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Pedido/Ordem de Serviço em atraso, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do Pedido/Ordem de Serviço em atraso. . Esta multa poderá ser cumulada com a disposta no item "b" abaixo.

b) Na hipótese de inadimplemento dos prazos intermediários estabelecidos no CONTRATO ou nos Pedidos/Ordem de Serviço, incidirá multa correspondente a 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total do Pedido/Ordem de Serviço em atraso, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do Pedido/Ordem de Serviço em atraso, por cada prazo intermediário descumprido.

c) Na hipótese de inadimplemento de quaisquer outras obrigações previstas no CONTRATO (incluindo descumprimento de obrigações relacionadas à GARANTIA TÉCNICA), incidirá multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor total do Pedido/Ordem de Serviço em que se deu o inadimplemento, por obrigação descumprida. A **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA** para que cumpra a obrigação em prazo razoável. Não sanado o inadimplemento, a multa será majorada para 2% (dois por cento) sobre o valor do Pedido/Ordem de Serviço e a multa será cobrada novamente e sucessivamente a cada novo período de inadimplemento, até o limite de 10% (dez por cento) do o valor total do Pedido/Ordem de Serviço em que se deu o inadimplemento, por cada obrigação descumprida.

d) Na hipótese de desligamento de rede, por culpa da **CONTRATADA**, incidirá multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o VALOR TOTAL do Pedido/Ordem de Serviço, por ocorrência do desligamento. Na hipótese de impedimento de reenergização no intervalo ou data programada pelo órgão regulador, por culpa da **CONTRATADA**, incidirá multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o VALOR TOTAL por cada dia de atraso na reenergização, podendo as multas aqui referidas serem cumuladas. Para que estas multas possam ser cobradas, a **CONTRATANTE** deverá comprovar a existência de dano, mas sem necessidade da comprovação da extensão do dano.

8.4. Será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o VALOR TOTAL do CONTRATO na hipótese de descumprimento das obrigações relativas à Saúde e Segurança do Trabalho pela CONTRATADA, incluindo (i) a não apresentação ou o não cumprimento das medidas e do cronograma do Programa de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho perante seus empregados ou pessoal alocado no FORNECIMENTO, ainda que subcontratados, ou (ii) o descumprimento de legislação trabalhista ou de Saúde e Segurança do Trabalho que resulte em risco iminente à segurança e saúde.

8.5. Na hipótese de ocorrência de acidente do pessoal da **CONTRATADA**, incluindo empregados e subcontratados, será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o VALOR TOTAL do CONTRATO.

8.6. Na hipótese de a **CONTRATADA** não informar a **CONTRATANTE** sobre o acidente com afastamento, será descontado 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da medição do mês em que ocorreu o acidente.

8.7. O pagamento das multas não impedirá a **CONTRATANTE** de reclamar a indenização devida pelos danos decorrentes do descumprimento de quaisquer obrigações assumidas no CONTRATO, observados os seus limites e condições.

8.8. Na hipótese de a **CONTRATADA** descumprir quaisquer de suas obrigações previstas neste CONTRATO, a **CONTRATANTE** poderá efetuar a retenção de pagamentos até a efetiva regularização pela **CONTRATADA**.

8.9. As indenizações por atraso estipuladas neste contrato, sejam por atraso ou outras penalidades, não poderão exceder 10% do valor do Pedido. Além disso, as indenizações por atraso constituem a única medida cabível em caso de atraso na entrega das mercadorias.

8.10. Poderá, ainda, a **CONTRATANTE** efetuar a retenção de pagamentos, no caso de comprovados indícios de descumprimento de obrigações trabalhistas e ambientais, apontadas pela **CONTRATANTE**, enquanto não esclarecidos/justificados pela **CONTRATADA**.

8.11. A **CONTRATANTE** fica irrevogável e expressamente autorizada pela **CONTRATADA** a deduzir de qualquer pagamento devido a esta todo e qualquer crédito que detenha contra ela (incluindo eventuais multas), oriundo deste ou de qualquer outro CONTRATO ou relação comercial existente entre elas.

8.12. Não será considerado em atraso, pagamento que vier a ser retardado por restrições às faturas apresentadas pela **CONTRATADA** ou decorrentes de retenção ou compensação, não ensejando assim incidência de quaisquer atualizações, juros, custos ou penalidades à **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA 9ª. – EXTINÇÃO DO CONTRATO**

9.1. O presente CONTRATO extinguir-se-á pelo:

a) recebimento de todos os Pedidos/Ordens de Serviços emitidos durante o período de vigência contratual, mediante aprovação final da **CONTRATANTE**;

b) distrato, por consenso entre as Partes; e

c) resolução, nos termos da cláusula abaixo.

9.2. O CONTRATO e/ou o Pedido vigentes, a exclusivo critério da **CONTRATANTE**, poderá ser resolvido de pleno direito, mediante notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) falência requerida, homologada ou decretada ou se for pedido ou concedido o benefício de recuperação judicial ou extrajudicial das Partes, ocasião em que a Parte inocente poderá optar, a seu exclusivo critério, por rescindir o CONTRATO e/ou os Pedidos vigentes;

b) Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça uma das PARTES de cumprir suas obrigações, se o impedimento perdurar mais de 10 (dez) dias contados da notificação, ocasião em que outra a Parte poderá optar, a seu exclusivo critério, por rescindir o CONTRATO e/ou os Pedidos afetados pelo caso fortuito/força maior;

c) Em caso de inadimplemento de qualquer obrigação prevista neste CONTRATO e/ou nos Pedidos, notificado e não sanado no prazo de 10 (dez) dias, ocasião em que a Parte inocente poderá optar, a seu exclusivo critério, por rescindir o CONTRATO e/ou os Pedidos inadimplidos;

d) Caso a **CONTRATADA** deixe de cumprir com as obrigações trabalhistas ou de compliance, incluindo o pagamento da remuneração e demais encargos trabalhistas relativos a seus empregados, independentemente de qualquer notificação, ocasião em que a **CONTRATANTE** poderá optar, a seu exclusivo critério, por rescindir o CONTRATO e/ou os Pedidos vigentes;

e) Na hipótese de paralisação do FORNECIMENTO por mais de 03 (três) dias corridos, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE.** ocasião em que a **CONTRATANTE** poderá optar, a seu exclusivo critério, por rescindir o CONTRATO e/ou os Pedidos que originaram a paralisação;

f) No caso de cessão, subcontratação ou dação em pagamento total ou parcial do objeto contratual, sem a prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE.** ocasião em que a **CONTRATANTE** poderá optar, a seu exclusivo critério, por rescindir o CONTRATO e/ou os Pedidos cedidos indevidamente;

g) Em caso de atraso injustificado no pagamento superior a 90 (noventa) dias, ocasião em que a **CONTRATADA** poderá optar, a seu exclusivo critério, por rescindir o CONTRATO e/ou os Pedidos que originaram a falta de pagamento;

h) Se ocorrer qualquer evento ou existir qualquer circunstância em decorrência dos quais se possa razoavelmente esperar que a **CONTRATADA** venha a sofrer efeito relevante e adverso nos seus negócios, perspectivas e/ou condições (financeiras ou de outra natureza) ou na sua capacidade de cumprir as suas obrigações deste CONTRATO;

9.3. Em caso de ocorrência das hipóteses previstas nos itens "a" a "h" da cláusula acima, a Parte inocente poderá optar, a seu exclusivo critério e sem ônus, por rescindir (i) o CONTRATO juntamente com os Pedidos vigentes no momento da rescisão; (ii) somente o CONTRATO, mantendo os Pedidos vigentes em execução; ou (iii) individualmente o Pedido inadimplido ou que deu origem a hipótese de rescisão, nos termos da cláusula acima. Além disso, na ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas "c", "d", "e", "f" e "h" do item acima, a PARTE que der causa deverá pagar multa rescisória à PARTE prejudicada: (i) no valor de 20% (vinte por cento) do valor dos Pedidos que estão sendo rescindidos; ou (ii), no valor equivalente a 20% (vinte por cento) da soma de todos os Pedidos emitidos durante a vigência do CONTRATO, caso a Parte inocente opte pela rescisão do CONTRATO. Essa multa não impede a cobrança de outras multas aplicáveis antes da rescisão e indenização por perdas e danos.

9.4. Em caso de extinção do CONTRATO e/ou Pedido, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** apenas o FORNECIMENTO efetivamente executado e aprovado, deduzidos os valores que lhe forem devidos.

9.5. A multa prevista no item acima será paga no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que a PARTE infratora receber notificação de extinção do CONTRATO e/ou Pedido remetida pela PARTE prejudicada.

9.5.1. Na hipótese de não pagamento no prazo acima, o valor poderá ser descontado/retido de qualquer CONTRATO celebrado pelas PARTES e/ou cobrado de qualquer outra forma que entender pertinente.

9.6. Caso a **CONTRATANTE** não use sua faculdade de rescindir o CONTRATO, nos termos desta cláusula, poderá, a seu exclusivo critério, suspender a execução deste, sustando o pagamento de faturas pendentes, sem a incidência de acréscimos moratórios, até que a **CONTRATADA** cumpra integralmente a condição contratual infringida.

9.7. Extinto o CONTRATO e/ou Pedido, a **CONTRATADA** deverá assinar todos os instrumentos e tomar todas as demais providências razoáveis para transmitir à **CONTRATANTE** todos os direitos, garantias, compensações, benefícios, titularidades, posse e participação da **CONTRATADA** com relação aos trabalhos realizados até a data da rescisão, bem como transmitir à **CONTRATANTE** toda a posse, direito, domínio e ação de que seja eventualmente titular sobre as instalações da **CONTRATANTE**, independentemente da fase em que se encontrar, e a **CONTRATANTE** imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos serviços executados, entregando-os a quem ela bem entender, independentemente de autorização judicial e sem qualquer consulta ou interferência da **CONTRATADA**.

9.8. Ocorrendo a extinção deste CONTRATO e/ou Pedido, a **CONTRATADA** restituirá integralmente à **CONTRATANTE** os valores pagos antecipadamente referente ao FORNECIMENTO não executado, acrescidos dos encargos previstos neste CONTRATO.

**CLÁUSULA 10ª. – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS**

10.1. Além das demais obrigações estabelecidas neste CONTRATO, quando aplicáveis, são obrigações da **CONTRATADA**:

10.1.1. Entregar à **CONTRATANTE**, se aplicável, na reunião de integração ou quando solicitado pela **CONTRATANTE**, antes do início do FORNECIMENTO, e, periodicamente, caso haja alteração:

a) Licenças, alvarás e autorizações necessárias para o FORNECIMENTO;

b) Ficha dos empregados que estarão envolvidos nos serviços a serem prestados nas dependências da **CONTRATANTE**;

c) Documentação relativa à comprovação de vínculo empregatício das pessoas que estiverem alocadas nos serviços;

d) Documentação relativa à contratação de mão de obra de outras localidades;

e) Comprovantes de seguro de acidente de trabalho das pessoas que estiverem alocadas no FORNECIMENTO;

f) Indicação de assistência médica a ser utilizada pelos seus empregados, nos casos de acidentes ou males observados durante operações de trabalho, bem como os hospitais (nome e endereço) para os quais prioritariamente estes deverão ser deslocados;

g) Toda documentação de Saúde e Segurança do trabalho exigidas pela legislação, Normas Regulamentadoras aplicáveis e Normas internas da CONTRATANTE;

h) Comprovante do ART;

i) Descrição de materiais que atenda ao Manual de Controle Patrimonial (MCPSE).

10.1.2. Entregar à **CONTRATANTE** mensalmente:

a) Relatório completo sobre o andamento e execução do FORNECIMENTO;

b) Documentos fiscais e trabalhistas;

c) Relatório de desempenho de segurança de seus empregados;

10.1.3. Entregar à **CONTRATANTE** antes da conclusão do FORNECIMENTO:

a) Comprovantes da transferência à **CONTRATANTE** da propriedade, aprovações (governamentais ou não), licenças, acordos e permissões para o uso de equipamentos ou materiais, métodos, processos ou sistemas incorporados ao FORNECIMENTO, pertencentes ao seu escopo, que forem essenciais para o exercício do direito de propriedade;

b) Documentos referentes ao CNO;

10.1.4. Destacar um profissional, com plena autoridade, para atuar como seu preposto e porta-voz perante a **CONTRATANTE**;

10.1.5. Responder pela qualificação técnica e administrativa dos recursos humanos aplicados na prestação no FORNECIMENTO;

10.1.6. Observar e cumprir todas as leis, normas, normas internas da **CONTRATANTE**, decretos, regulamentos, portarias, códigos, resoluções, licenças, bem como acordos e convenções coletivas de trabalho, aplicáveis, sejam federais, estaduais ou municipais;

10.1.7. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as Normas de Saúde, Segurança e Conservação Ambiental, de Qualidade, Código de Ética, e demais regulamentos vigentes na **CONTRATANTE** e previstos na legislação, os quais a **CONTRATADA** declara conhecer;

10.1.8. Comunicar formalmente à **CONTRATANTE** qualquer alteração societária relevante que venha a impactar no presente, dentre as quais, a alteração do tipo societário, da denominação, da composição societária, do controle; incorporação, cisão, fusão e diminuição do capital social;

10.1.9. Agir em conformidade com as melhores práticas de conduta e ética, observando as seguintes obrigações:

10.1.9.1. Possuir e manter até o final da vigência deste CONTRATO um código de ética e conduta próprio, para a prevenção de atos ilícitos, como corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, cujas regras se obriga a cumprir e fazer cumprir fielmente.

10.1.9.2. Conhecer, cumprir e fazer com que todos os seus sócios/acionistas, administradores, pessoal, subcontratados e demais que atuem em seu nome, ou, ainda, qualquer outro contribuinte de recursos deste CONTRATO, como suas controladoras, controladas, subsidiárias, afiliadas, empresas coligadas ou relacionadas, , conheçam e cumpram fielmente com (a) todas as disposições contidas no Programa de Ética

Empresarial do Grupo ISA, que inclui o Código de Ética da **CONTRATANTE**, disponível no website https://www.isaenergiabrasil.com.br/, e (b) todas as normas e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), o Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, "Leis Anticorrupção".

10.1.9.3. Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente CONTRATO, compromete-se a **CONTRATADA** a cumprir e fazer cumprir rigorosamente, as disposições contidas em seu próprio código de ética e conduta, o Programa de Ética Empresarial do Grupo ISA, e as Leis Anticorrupção, em conjunto denominados "Normas de Conduta".

10.1.9.4. A **CONTRATADA** obriga-se, ainda, a adotar medidas razoáveis, com a implementação de medidas e programas de ética, para prevenir práticas ilícitas e assegurar o cumprimento das Normas de Conduta, adotando as melhores práticas de monitoramento e verificação, e autorizando a realização de diligências/auditorias pela **CONTRATANTE** ou terceiros por ela indicados, afim de constatar o cumprimento das referidas disposições.

10.1.9.5. A auditoria pela **CONTRATANTE** poderá, a seu exclusivo critério, consistir em visitas nas dependências da **CONTRATADA**, entrevistando empregados, gerentes e demais prepostos da **CONTRATADA**, fiscalização das políticas e procedimentos da **CONTRATADA**, documentação de registros de treinamento e formação dos trabalhadores e gestores, registros contábeis e demais documentações internas, a fim de avaliar a conformidade das práticas relacionadas às Normas de Conduta. A **CONTRATADA** deverá colocar à disposição da **CONTRATANTE** tais informações em até 03 (três) dias úteis após a solicitação da **CONTRATANTE**.

10.1.9.6. Comunicar formalmente à **CONTRATANTE** caso a **CONTRATADA** venha a descobrir, verificar ou meramente suspeitar ocorrência de falha no cumprimento de qualquer declaração ou garantia de acordo com o presente CONTRATO ou da ocorrência de qualquer ato acima descrito ou assemelhado, ou seja, citada em qualquer processo administrativo, judicial e/ou criminal relacionado a casos relacionados às Normas de Conduta, para que a **CONTRATANTE** possa tomar as medidas cabíveis.

10.1.10. Na hipótese de contratação de mão de obra de outras localidades, a **CONTRATADA** deverá observar as exigências legais cabíveis, bem como obter todas as autorizações necessárias perante os órgãos de fiscalização das relações de trabalho, informando e encaminhando à **CONTRATANTE** a documentação comprobatória da regular situação do empregado, que vier a trabalhar em tais condições, antes do início da prestação de serviços ou imediatamente após a contratação do empregado, caso ocorra durante a execução deste CONTRATO.

10.1.11. Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual e/ou Equipamentos de Proteção Coletivos necessários para o seu pessoal e fiscalizar a sua efetiva utilização, bem como divulgar as normas e instruções de segurança, aplicar treinamento, fiscalizar os programas de segurança para seu pessoal e emitir relatório mensal de desempenho de segurança;

10.1.12. Informar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 2 (duas) horas, a ocorrência de qualquer acidente ou incidente de trabalho ou de trajeto resultante do deslocamento de seu pessoal envolvido no FORNECIMENTO;

10.1.13. Realizar teste prévio para assegurar a funcionalidade dos equipamentos a serem empregados na execução dos trabalhos, apresentando à **CONTRATANTE**, quando solicitado certificado de aferição válido.

10.1.14. Manter seguros de vida e acidentes, em valores de cobertura adequados, para o pessoal que trabalhar nas dependências da **CONTRATANTE**;

10.1.15. Garantir que os empregados alocados nas dependências da **CONTRATANTE** participem da Reunião de Integração promovida pelos técnicos de segurança do Trabalho da **CONTRATANTE,** independentemente de eventual reunião de integração realizada pela **CONTRATADA.**

10.1.16. Informar as condições mínimas para o cadastro de materiais, antes do faturamento da Nota Fiscal, conforme o Padrão de Descritivos de Materiais (PMD) da **CONTRATANTE**. A **CONTRATANTE** poderá rejeitar a Nota Fiscal, sem a incidência de qualquer encargo,

10.1.16.1. Caso o arquivo não seja preenchido, a **CONTRATANTE** reterá o pagamento e o prazo deste será contado a partir da apresentação regular da documentação sem a incidência de qualquer encargo, podendo ainda, a seu livre critério, considerar rescindido este CONTRATO, independentemente de qualquer aviso ou notificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e retenção de quaisquer valores a fim de se resguardar do inadimplemento da **CONTRATADA**.

10.1.17. Adotar métodos de trabalho compatíveis com a legislação ambiental e política de meio ambiente da **CONTRATANTE**, observando e cumprindo efetivamente o estabelecido nestas ou em outros requisitos legais aplicáveis;

10.1.18. Adotar as medidas de proteção à fauna e flora, de acordo com a legislação vigente aplicável, incluindo, mas não se limitando, normas técnicas, bem como com base em pareceres/recomendações técnicas exigidas pelos órgãos ambientais, de modo a interferir o menor grau possível no meio ambiente, adotando as medidas de prevenção e precaução necessárias.

10.1.19. Manter o local da prestação do serviço e as demais áreas eventualmente utilizadas livres do acúmulo de sobras de materiais, embalagens, resíduos, entulho, lixo e materiais perigosos resultantes do FORNECIMENTO. Em atendimento às leis, a **CONTRATADA** fará a limpeza do local do FORNECIMENTO (e de quaisquer locais em que tenham sido executados ou os equipamentos da **CONTRATADA** tenham sido armazenados ou montados) e descartará quaisquer dos materiais acima mencionados, imediatamente, após solicitação da **CONTRATANTE** neste sentido, ou após o encerramento do CONTRATO.

10.1.19.1. O descarte deverá ser feito de acordo com suas respectivas classificações e em conformidade com legislação vigente e procedimentos aplicáveis e ambientalmente corretos em aterros legalizados, com o devido certificado.

10.1.20. Efetuar a guarda e conservação das sobras de materiais objeto de faturamento direto ou contratados diretamente pela CONTRANTANTE, no âmbito da execução do presente CONTRATO, as quais são de propriedade da CONTRATANTE. A destinação das aludidas sobras será definida pela CONTRATANTE, ficando, desde já, a CONTRATADA obrigada a observar tal disposição.

10.2. A **CONTRATANTE** obriga-se a:

10.2.1. Credenciar a **CONTRATADA** junto aos setores da **CONTRATANTE** envolvidos com o FORNECIMENTO;

10.2.2. Destacar um profissional, com plena autoridade, para atuar como preposto seu e ser seu porta-voz, para definir os requisitos dos trabalhos, indicar as atividades executivas e propiciar solução para eventuais problemas;

10.2.3. Entregar à **CONTRATADA**, em tempo hábil, todos os dados que dispuser e que a esta considere necessários e indispensáveis à execução do FORNECIMENTO;

10.2.4. Garantir o acesso, em suas dependências, dos empregados e/ou contratados da **CONTRATADA** em número estritamente necessário aos serviços ora contratados;

10.2.5. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no CONTRATO.

10.3. A **CONTRATADA**, às suas expensas, responsabiliza-se pela embalagem/acondicionamento e carregamento, descarregamento dos equipamentos e materiais, que deverão ser adequados ao tipo de transporte indicado pela **CONTRATANTE.** A **CONTRATADA** deverá assegurar que estes equipamentos e materiais cheguem ao destino em condições normais de utilização.

10.4. Todo volume a transportar será identificado com as referências e de acordo com o estipulado neste CONTRATO, devendo a **CONTRATADA**, sempre que o FORNECIMENTO der origem a mais de um volume, anexar à Nota Fiscal relação descritiva do conteúdo de cada volume, fazendo referência a este CONTRATO.

10.5. A **CONTRATADA** se compromete, na hipótese de encerramento de suas atividades no país, licenciar a terceiros as patentes relativas ao objeto deste CONTRATO, com vistas à produção e fornecimento de peças de reposição que possam vir a ser necessárias à **CONTRATANTE**.

10.6. A qualquer momento, conforme estabelecido no Anexo IV – Avaliação de Fornecedores ISA ENERGIA 2025, o desempenho da **CONTRATADA** poderá ser avaliado. A avaliação será comunicada à **CONTRATADA**, podendo ser solicitado pela **CONTRATANTE** a apresentação de um Plano de Melhoria com um cronograma de implementação. Caso o Plano de Melhoria e o cronograma de implementação não sejam apresentados, serão aplicáveis as penalidades deste CONTRATO, o CONTRATO poderá ser suspenso e a **CONTRATADA** não poderá participar de futuros processos de contratação.

10.7. Quaisquer notificações e comunicações entre as partes relacionadas a este CONTRATO serão feitas, obrigatoriamente, por meio de (i) carta com aviso de recebimento - ar, (ii) entrega pessoal, com recibo dado pela outra parte, ou (iii) e-mail, com comprovante de recebimento. As notificações ou comunicações aqui previstas deverão ser entregues à outra parte no endereço indicado no Quadro Resumo.

10.7.1. As PARTES se comprometem, desde logo, a comunicar à outra, qualquer alteração dos dados contidos no item acima sob pena de, não o fazendo, ser tida como válida toda e qualquer comunicação transmitida para estes contatos acima indicados.

10.8. A **CONTRATADA** executará todas as atividades observando as boas práticas ambientais e de acordo com as orientações e normas estabelecidas pela **CONTRATANTE**, resguardando o local e seu entorno, de forma a garantir que as atividades realizadas minimizem quaisquer danos ambientais, adotando as diretrizes e princípios a seguir:

a) manter postura permanente de previsão e correção, trabalhando de forma integrada na proteção do meio físico, biótico, sócio-econômico e patrimonial, no âmbito dos trabalhos contratados;

b) assegurar o respeito às políticas de meio ambiente, de segurança e de saúde ocupacional da **CONTRATANTE**;

c) adotar tecnologias limpas, seguras e economicamente viáveis, que permitam o uso racional dos insumos, minimizando riscos e destinando adequadamente os efluentes e resíduos decorrentes das atividades ora contratadas;

d) assegurar que a proteção do meio ambiente e segurança industrial constituam responsabilidade de todos os gerentes e empregados da **CONTRATADA** e que sejam conduzidas por meio de sistemas de gestão adequados integrados com a gestão exercida pela **CONTRATANTE**, direta ou indiretamente, através de contratados, na execução do FORNECIMENTO.

10.9. A **CONTRATADA**, a todo tempo, agirá de modo a não criar qualquer passivo ambiental, seja antes, durante ou após o encerramento do CONTRATO, indenizando e mantendo a **CONTRATANTE** imune em relação a qualquer responsabilidade dessa natureza, seja ela pecuniária, material, administrativa, civil ou criminal resultante de ações da **CONTRATADA** relacionados ao FORNECIMENTO, incluindo, mas não se limitando a responsabilização perante as autoridades fiscalizadoras e judiciais.

10.10. Fica desde já estabelecido que a **CONTRATADA** não poderá utilizar produtos, materiais ou artefatos, para a realização dos serviços contratados, que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que tenham fibras de amianto na sua composição, conforme previsto na legislação.

10.11. A **CONTRATADA** compromete-se a facilitar o acesso, a qualquer tempo, de técnicos indicados pela **CONTRATANTE** para a realização de auditorias ambientais nas suas instalações. Caso constatadas quaisquer irregularidades ambientais na execução de suas atividades, inclusive por órgãos ambientais, por terceiros ou pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** compromete-se a realizar planejamento corretivo.

10.12. Faculta-se à **CONTRATANTE** solicitar, obrigando-se a **CONTRATADA** a fornecer no prazo de 5 (cinco) dias contados da solicitação, todos os registros, comprovantes, documentos e informações referentes ao cumprimento das obrigações legais que tenham relação com este CONTRATO, sendo facultado à **CONTRATANTE** suspender os pagamentos e os serviços até a exibição dos referidos documentos, sem a incidência de qualquer encargo moratório.

10.13. A **CONTRATADA** deverá manter em seus arquivos, durante o período de 5 (cinco) anos, contado do término do período de Garantia Técnica, todos os comprovantes de pagamento de salários, comprovantes de recolhimento dos encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários.

10.14. Este CONTRATO consubstancia e encerra todos os ajustes relacionados a seu objeto e revoga todos os entendimentos verbais ou escritos havidos anteriormente entre as PARTES.

10.14.1. A **CONTRATADA** não terá direito de exigir acréscimos no preço decorrentes de FORNECIMENTO adicional, a não ser que resultem de autorização prévia e escrita da **CONTRATANTE**, independentemente da fiscalização exercida pela **CONTRATANTE** durante a execução do FORNECIMENTO.

10.15. Qualquer postergação no exercício de direito ou prerrogativa previstos neste CONTRATO significará mera liberalidade e não novação.

**CLÁUSULA 11ª. – CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

11.1. As **PARTES** declaram, por meio deste instrumento, que, no cumprimento do objeto desde **CONTRATO**, observarão a legislação aplicável sobre proteção de dados, inclusive a Lei Federal n.º 13.709/2018 ("LGPD"), sem prejuízo de demais normas setoriais ou gerais aplicáveis. A **CONTRATADA** se compromete a realizar o tratamento de dados pessoais apenas para atendimento de finalidades estritamente relacionadas ao objeto do **CONTRATO**.

11.2. Em caso de qualquer evento confirmado ou mera suspeita de acesso não autorizado, divulgação indevida e/ou situação acidental ou intencional de destruição, perda, alteração, comunicação, difusão ou qualquer forma de tratamento irregular de dados pessoais ("Incidente de Segurança"), que venham a ser compartilhados pela **CONTRATANTE** ou tratados em decorrência deste **CONTRATO**, a **CONTRATADA** deverá providenciar, de imediato ou, caso não seja possível, sem demora injustificada, o envio de comunicado à **CONTRATANTE,** incluindo, no mínimo, as informações previstas nos Artigo 48, § 1º da LGPD e no Artigo 6º, §2º da Resolução CD/ANPD nº 15/2024, bem como aquelas requisitadas em Formulário de Comunicação de Incidente de Segurança (ou documento equivalente) editado pela ANPD. A **CONTRATADA** se compromete a não comunicar terceiros sobre Incidentes de Segurança envolvendo dados pessoais relacionados à **CONTRATANTE** sem prévio alinhamento com a **CONTRATANTE**.

11.3. Cada **PARTE** será integralmente responsável pelos tratamentos de dados pessoais que realizar em função deste **CONTRATO**, por si e por seus sócios, procuradores, empregados, fornecedores, prestadores de serviço ou quaisquer agentes que optar por envolver no tratamento de dados pessoais realizado em razão da relação entre as **PARTES**, inclusive por eventuais Incidentes de Segurança.

11.4. A **CONTRATADA** somente poderá envolver terceiros nas atividades de tratamento de dados pessoais compartilhados pela **CONTRATANTE**, mediante sua prévia ciência, podendo esta se opor a tal ato, se assim desejar. A **CONTRATADA** deve assegurar que eventuais terceiros envolvidos em atividades de tratamento de dados pessoais compartilhados pela **CONTRATANTE** estarão sujeitos, no mínimo, ao mesmo nível de proteção previsto no presente **CONTRATO**. A **CONTRATADA** assume total responsabilidade perante a **CONTRATANTE** por todos os atos praticados por terceiros que decidir envolver, respondendo integralmente por eventuais danos ou prejuízos decorrentes, independentemente de qualquer limitação de valor.

11.5. A **CONTRATADA** assume o compromisso de informar e transmitir à **CONTRATANTE** quaisquer solicitações, demandas, reclamações, denúncia ou petições formuladas por titulares, terceiros, ou autoridades competentes, referentes a dados pessoais relacionados à **CONTRATANTE**. Ainda, a **CONTRATADA** se compromete a não realizar qualquer interação ou manifestação sem prévio alinhamento com a **CONTRATANTE**, salvo se houver determinação expressa em contrário por autoridades competentes.

11.6. A **CONTRATADA** se compromete a cooperar com a **CONTRATANTE** no cumprimento da legislação sobre privacidade e proteção de dados aplicável, em especial na elaboração de relatórios, registros, análises de impacto, bem como no atendimento a solicitações de titulares ou de autoridades ou, ainda, de ordens judiciais relacionadas aos tratamentos de dados pessoais realizados em razão do presente **CONTRATO**.

11.7. Caso a presente contratação implique em transferência internacional de dados pessoais transmitidos pela **CONTRATANTE** ou coletados diretamente pela **CONTRATADA**, exclusivamente para o cumprimento do escopo deste

**CONTRATO**, a **CONTRATADA** deverá dar expressa e prévia ciência à **CONTRATANTE**, permitindo eventuais ajustes, medidas corretivas ou providências necessárias.

11.8. A **CONTRATANTE**, diante de mera suspeita de irregularidades no tratamento de dados pessoais transmitidos ou coletados diretamente pela **CONTRATADA** para o cumprimento do escopo deste **CONTRATO**, poderá, respeitados os limites legais e técnicos aplicáveis, solicitar à **CONTRATADA** a apresentação de evidências, incluindo documentos e relatórios. Além disso, A **CONTRATANTE** poderá conduzir auditorias, de forma remota ou presencial, realizadas diretamente pela **CONTRATANTE** ou por terceiros contratados para esse fim, com o objetivo de avaliar o cumprimento das obrigações assumidas neste contrato. Caso sejam constatadas irregularidades, a **CONTRATADA** se compromete a adotar as medidas corretivas necessárias no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo em caso impossibilidade devidamente justificada.

11.9. 14.9 Ao término da relação entre as **PARTES**, a **CONTRATADA** deverá devolver à **CONTRATANTE** todos os dados pessoais que tenha recebido ou tratado em decorrência deste **CONTRATO**. Após a devolução, salvo disposição em contrário expressamente pactuada entre as **PARTES** ou necessidade de retenção para cumprimento de obrigações legais, a **CONTRATADA** deverá proceder à exclusão definitiva desses dados, incluindo quaisquer cópias armazenadas em qualquer meio ou formato. A comprovação da exclusão deverá ser formalizada por meio de declaração expressa, atestando a diligência realizada.

11.10. Caso as atividades de tratamento de dados pessoais realizadas pela CONTRATADA venham, por qualquer motivo, a ser consideradas ilícitas ou irregulares, por qualquer autoridade – judicial ou administrativa – poderá a **CONTRATANTE** rescindir imediatamente o **CONTRATO.**

11.11. Cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: **a.** Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. **b.** Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

11.12. As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: **a.** Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; **b.** Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente de um ato ou omissão da PARTE receptora; **c.** Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

11.13. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa, não tendo validade qualquer limitação de responsabilidade em relação a este tipo de inadimplemento. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

**CLÁUSULA 12ª. – PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS**

12.1. A **CONTRATADA** garante que é exclusiva titular ou, no mínimo, que é legítima detentora dos direitos de exploração e utilização de qualquer ativo ou bem protegido por direitos de propriedade intelectual, que a **CONTRATADA** utilize, empregue e/ou faça parte da execução do CONTRATO, garantindo, ainda, que esses ativos ou bens estão em conformidade com a legislação vigente e que não infringem qualquer direito de terceiro, mantendo a **CONTRATANTE** totalmente isenta de qualquer responsabilidade, demanda, reivindicação ou reclamação neste sentido.

12.2. Fica desde já acordado que a **CONTRATADA** não poderá utilizar qualquer dos ativos ou bens da **CONTRATANTE**, protegidos por direitos de propriedade intelectual, inclusive aqueles necessários à execução do CONTRATO ou, ainda, oriundos desta contratação, para o qual será necessária autorização prévia por escrito da **CONTRATANTE**.

12.3. Caso a **CONTRATADA** venha a criar ou desenvolver qualquer ativo ou bem protegido, total ou parcialmente, por direito de propriedade intelectual, em virtude ou por ocasião do CONTRATO, fica desde já acordado que esses ativos ou bens serão de propriedade e titularidade exclusiva da **CONTRANTANTE**, que poderá utilizá-los, reproduzi-los e explorá-los comercialmente, por si e/ou através de terceiros, no Brasil e no exterior, pelo prazo máximo de proteção previsto na Lei aplicável, sem qualquer limitação de quantidade, no todo ou em parte, em todos os segmentos do mercado e através de todos os meios, modos, processos, suportes, mídias, formatos e formas de utilização, comprometendo-se a **CONTRATADA** a celebrar qualquer documento que se faça necessário para confirmar a presente cessão de direitos em favor da **CONTRATANTE**, conforme solicitado por esta última.

12.4. A **CONTRATADA** não deverá utilizar a marca, conteúdos, domínios, slogans, informações sobre projetos, fornecimentos ou equipamentos e/ou quaisquer sinais distintivos sem a prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**, ou ainda, de forma a diminuir o valor ou prejudicar a reputação da CONTRATANTE, sob pena de responder nos termos da legislação aplicável.

**CLÁUSULA 13ª. – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE / FORÇA MAIOR**

13.1. A **CONTRATADA** ficará isenta de toda responsabilidade por qualquer dano ou atraso na execução do CONTRATO, como resultado de caso fortuito, força maior, ou fatos de terceiros devidamente comprovados, casos em que haverá o direito de alteração de prazos, mas sem o reconhecimento de indenização alguma por parte da **CONTRATANTE**. Dentro das 72 (setenta e duas) horas seguintes ao momento em que a **CONTRATADA** se veja obrigada a suspender a execução do CONTRATO devido à ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá comunicar o fato à **CONTRATANTE**, apontando as causas que obrigam a suspensão. Uma vez que o fato seja comprovado, a **CONTRATANTE** poderá tomar uma ou algumas das seguintes alternativas: **a.** Prorrogar o prazo do CONTRATO. **b.** Diminuir ou ampliar o escopo do CONTRATO. **c.** rescindir o CONTRATO se o impedimento perdurar por mais de 10 (dez) dias contados da notificação.

13.2. A responsabilidade total do vendedor nos termos deste contrato estará limitada ao preço contratual do equipamento ou dos componentes que derem origem à reclamação. O montante total da responsabilidade do vendedor não poderá exceder 100% do valor do Pedido, e o vendedor não será responsável por quaisquer perdas indiretas causadas por si próprio ou pelos seus contratados a terceiros ou ao comprador, ao seu pessoal ou ao equipamento.

**CLÁUSULA 14ª. – INDENIDADE DA CONTRATANTE**

14.1. A **CONTRATADA** indenizará, por todas as perdas e danos, e manterá indene a **CONTRATANTE**, seus empregados, agentes e representantes:

a. Em razão de qualquer reclamação, demanda, ação administrativa e/ou judicial ou custos que sejam causados à **CONTRATANTE** como resultado da utilização por parte da **CONTRATADA** de patentes, projetos, direitos autorais de propriedade de terceiros, durante o desenvolvimento do CONTRATO ou posteriormente durante o uso por parte da **CONTRATANTE** dos bens ou serviços fornecidos.

b. Contra qualquer reclamação, demanda, ação judicial, sanção judicial ou administrativa, ou custos que sejam causados à **CONTRATANTE**, por danos aos bens e/ou prejuízos a terceiros, ao pessoal da **CONTRATANTE** por razões imputáveis à **CONTRATADA**. Serão consideradas imputáveis à **CONTRATADA** todas as ações ou omissões do pessoal ao seu serviço ou sob sua dependência.

c. Para todas as reclamações ou demandas trabalhistas apresentadas por credores ou empregados/pessoal de suas subcontratadas.

d. em razão de danos experimentados pela **CONTRATANTE**, oriundos de (i) quaisquer atos ou omissões da **CONTRATADA** e ou de seus subcontratados, (ii) quaisquer reclamações, demandas, processos judiciais ou ações sofridas pela **CONTRATANTE** decorrentes de quaisquer, obrigações, passivos ou responsabilidades de qualquer natureza da **CONTRATADA** ou de seus subcontratados, inclusive, mas não se limitando as de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, de propriedade intelectual e ambiental, (iii) qualquer falsidade, inveracidade, inexatidão ou inocuidade de qualquer declaração ou garantia prestada pela **CONTRATADA**, e (iv) quaisquer violações pela **CONTRATADA** de obrigações assumidas neste CONTRATO e seus Anexos, de leis ou regulamentos aplicáveis.

14.2. No caso de reivindicação, requerimento, demanda ou ação administrativa e/ou judicial contra a **CONTRATANTE** por assuntos que forem de responsabilidade da **CONTRATADA** ou suas subcontratadas e dependentes em geral, a **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA**, para que esta, por sua própria conta, adote oportunamente as medidas previstas nas normas aplicáveis, para manter indene a **CONTRATANTE** e tomar as medidas necessárias para chegar a uma solução do conflito. A **CONTRATADA** obriga-se a: (i) intervir voluntariamente no feito, pleiteando a exclusão da **CONTRATANTE** do polo passivo da respectiva demanda; (ii) assumir a responsabilidade integral e exclusiva pelo pagamento e providências pleiteadas; e (iii) ressarcir a **CONTRATANTE integralmente** de todas as despesas eventualmente incorridas para a sua defesa, manutenção, preservação ou execução de quaisquer dos direitos aqui previstos, incluindo, no conceito de despesas, os valores integrais de honorários advocatícios que vier a pagar, independentemente do tempo em que as demandas sejam formuladas.

14.3. Na hipótese da **CONTRATADA** não satisfazer o disposto acima, a **CONTRATANTE** fica desde logo autorizada, de forma irrevogável e irretratável, a reter os valores de responsabilidade da **CONTRATADA** que lhe forem imputados, bem como despesas, custas e honorários advocatícios incorridos, para compensação com créditos oriundos deste ou de qualquer outro CONTRATO ou relação comercial existente entre estas. Caso não haja valores passíveis de compensação, faculta-se à **CONTRATANTE** tomar as medidas judiciais cabíveis para seu ressarcimento, servindo o presente instrumento como título executivo extrajudicial, porquanto todos esses valores são líquidos e certos, podendo ser apurados mediante simples operações aritméticas.

**CLÁUSULA 15ª. ALTERAÇÕES**

15.1. Qualquer aditamento, modificação ou reforma do CONTRATO deverá ser realizada por meio de termo aditivo assinado pelas PARTES. O atraso ou omissão das PARTES para fazer valer qualquer direito, faculdade ou prerrogativa não terá efeito de renúncia a tal direito, faculdade ou privilégio.

**CLÁUSULA 16ª. – LISTAS DE VIGILÂNCIA INTERNACIONAIS**

16.1. A **CONTRATADA** declara que não está incluída em nenhuma lista daquelas estabelecidas em nível nacional ou internacional para controle de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; da mesma forma, se responsabiliza perante à **CONTRATANTE** de que seus sócios ou acionistas com participação maior que 5% (cinco por cento), Diretores, Conselheiros, representantes legais ou subcontratados, tampouco se encontram nas referidas listas. A **CONTRATADA** aceita que a inobservância da presente disposição poderá ensejar a rescisão do CONTRATO por inadimplemento.

**CLÁUSULA 17ª. – REPRESENTAÇÃO**

17.1. Se a **CONTRATADA** é um consórcio ou alguma outra forma de colaboração empresarial, nos documentos de constituição, seus membros deverão designar a pessoa que para todos os efeitos os representará (líder), e indicarão as regras básicas que regularão as relações entre eles e suas responsabilidades.

**CLÁUSULA 18ª. – CESSÃO**

18.1. O presente CONTRATO obriga a parte CONTRATADA e seus sucessores a qualquer título, ficando estabelecido ainda que, nem a proposta, nem o CONTRATO que surja por ocasião da proposta podem ser transferidos no todo ou em parte pela **CONTRATADA**, sem prévia e expressa autorização por escrito da **CONTRATANTE**, bem como, quando aplicável, não admitirá cessão entre os integrantes do Consórcio ou qualquer tipo de união ou forma de colaboração comercial.

**CLÁUSULA 19ª. – DOCUMENTOS**

19.1. Regulam, complementam, adicionam e determinam as condições do presente CONTRATO, os seguintes documentos:

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CTG
ANEXO II – PLANILHA DE PREÇO A E PLANILHA DE PREÇO B
ANEXO III - Subsidiárias da ISA ENERGIA BRASIL S.A. (todas **CONTRATANTES**)

19.2. Todos os documentos mencionados obrigam juridicamente e são parte essencial e integral do CONTRATO.

19.3. Nos casos de conflitos ou discrepâncias entre as disposições contidas no CONTRATO, incluindo seus Anexos, e as disposições contidas nos demais documentos assinados, prevalecerão as disposições do CONTRATO. Os documentos ora anexos, por sua vez, prevalecerão, uns sobre os outros, de acordo com a ordem em que se apresentam

**CLÁUSULA 20ª. DISPOSIÇÕES GERAIS**

20.1. Nas hipóteses de celebração do presente Contrato por meio de assinaturas eletrônicas, deverão ser observadas as seguintes disposições:

20.1.1. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste instrumento e seus termos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados não emitidos pelo ICP-Brasil, nos termos do art. 10, §2º da Medida Provisória nº 2.220-2 de agosto de 2001 ("MP nº 2.220-1"), bem como a aposição das respectivas assinaturas eletrônicas neste instrumento, na plataforma de Certificação Docusign (https://www.docusign.com.br), sendo certo que quaisquer de tais certificados será suficiente para a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste instrumento e seus termos, bem como a respectiva vinculação das Partes aos seus termos.

20.1.2. Ainda, nos termos do art. 220 do Código Civil, as Partes expressamente anuem e autorizam que, eventualmente, as assinaturas das Partes não precisem necessariamente ser apostas na mesma página de assinaturas deste instrumento e que a troca de páginas de assinaturas, assinadas e escaneadas em formato eletrônico, como, por exemplo, ".pdf", é tão válida e produz os mesmos efeitos que a assinatura original de cada Parte aposta neste instrumento.

**CLÁUSULA 21ª. – DO FORO**

21.1. Fica eleito o foro da comarca de São Paulo-SP para dirimir eventuais questões relativas a este CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro, e para todos os seus efeitos será regido pelas leis do Brasil.

E, por se acharem justas e acordadas, as PARTES assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

São Paulo, 09 de dezembro de 2025.

***Pela ISA ENERGIA BRASIL S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA)***

***Pela SIEYUAN EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA***

***Testemunhas:***

_____

***Nome:***
*RG.:*

_____

***Nome:***
*RG.:*